

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1278/2530

นายดำรงค์ เชียงทอง

โจทก์

นายเนี้ยหยวยหรือเขียนวย แซ่จิ่ง กับ
พวก

จำเลย

บริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด จำเลยที่
2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีในที่สุดโปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อนโดยจำเลยที่ 2 ขอลือเอาหนังสือสัญญาค้ำประกันซึ่งได้ยื่นไว้ต่อศาลเมื่อ
วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2529 เป็นหลักประกันในชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 129แผ่นที่ 7)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน90,800 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2525
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 128,127)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 นำ
หนังสือค้ำประกันของธนาคารวางไว้เป็นประกันต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 117,119,121)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมิทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ